

0031637-18.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... CRIMINAL. Condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa pretende a absolvição por falta de provas; alternativamente, pugna pela desclassificação para furto simples. - Absolvição. Admissibilidade. Negativa do réu conflitante com a acusação da vítima. Reconhecimento fotográfico (em solo policial) que se mostra duvidoso. Isso se reproduziu em juízo, tornando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0031637-18.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0031637-18.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Prisão Preventiva - 158/2016 - DEIC - 3º Delegacia DISCCPAT

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

WANDERSON CLEITON FERREIRA DOS SANTOS

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WANDERSON CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos I, II, e V, do Código Penal (com a redação anterior à Lei nº 13.654/2018), porque, segundo a denúncia, no dia 27 de novembro de 2016, no período da madrugada, na Avenida Prestes Maia, 454, República, nesta cidade e comarca da capital, juntamente com Lucas Wanderley Matioli, em concurso de agentes e com identidade de propósitos com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo em face da vítima A.F.C. dos S., e mediante a supressão da liberdade desta mesma vítima, subtraíram para si e para outrem, 6 fardos contendo 1.000 peças de calcinha/bikini, marca Brunalian; 29 fardos contendo 1.200 peças de calcinha/tanga, marca Brunalian; 1 fardo contendo 500 peças de cinta calça, marca Brunalian; 2 fardos contendo 600 peças cada de cinco calça, marca Brunalian; 37 fardos contendo 720 peças cada de

cueca boxer, marca Artbrun; 8 fardos contendo 1.000 peças cada de cueca boxer infantil, marca Artbrun; 2 fardos contendo 1.000 peças cada de soutien, marca Brunalian; 12 fardos contendo 1.000 soutiens infantis e 20 fardos contendo 960 peças cada de soutien infantil, marca Brunalian, no valor total de R\$ 361.732,00 (trezentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais), em prejuízo da vítima GALÉ SUPER ATACADO.

Consta da denúncia que, segundo se apurou, os denunciados e seus comparsas acessaram um estacionamento, localizado ao lado da empresa vítima, abriram um buraco na parede, entraram no estabelecimento comercial e passaram a subtrair os objetos acima mencionados, consistentes em mais de 8 mil peças de roupas.

É da inicial que A.F.C. dos S, vigilante das ruas da região, viu alguns veículos se aproximarem da empresa vítima, inclusive um caminhão e uma VW/Kombi, e observou que indivíduos colocavam caixas no caminhão. Ao se aproximar, foi abordado por três dos assaltantes, que anunciaram o assalto. Um deles, portando arma de fogo e sob agrave ameaça, levou a vítima até uma rua e obrigou-a a entrar no veículo VW/Corsa, placas DDW 7483/SP, onde teve que ficar por cerca de 4 horas (entre às 01:00h e 05:00h), sob vigilância, até ser liberada nas imediações.

Narra a denúncia que, conforme relatório de investigação (fls. 26/27), foi possível apurar a ocorrência de outros crimes semelhantes, na região, com a utilização do veículo VW/Corsa. Realizadas pesquisas sobre este carro, constatou-se uma venda, em nome de Kelvin dos Santos, morador do bairro de Itaim Paulista. Policiais diligenciaram no referido bairro, onde localizaram o veículo Corsa, conduzido por um homem, que o estacionou em frente ao imóvel situado na Rua Congonhas do Sertão, n.º 139 e lá conversou com o morador do imóvel, sendo fotografado pelos policiais. Extrai-se da exordial que ao depois, no dia 12 de dezembro de 2016, policiais diligenciaram no endereço acima e foram atendidos por Ademario Ferreira dos Santos, o qual reconheceu o denunciado WANDERSON na fotografia que lhe foi apresentada (fotografia tirada pelos policiais em data anterior). Ao deixarem o local, avistaram o Corsa trafegando pela via e abordaram Lucas, seu condutor. Indagado, confessou participação no roubo e foi conduzido ao DP. Dentro do veículo foram encontrados um boné e uma bermuda que, conforme imagens obtidas de CFTV (imagens a fl. 55), teriam sido utilizados por um dos autores do crime (auto de exibição e apreensão fls. 33/35).

Relata a denúncia que a vítima A.F.C. dos S. reconheceu Lucas (pessoalmente) e WANDERSON (por fotografia), como autores do roubo. Também reconheceu o veículo Corsa como sendo aquele utilizado no crime (auto de reconhecimento de pessoa e objeto fl. 38/40).

É ainda da inicial que Kelvin dos Santos, proprietário do veículo Corsa, declarou que vendera o carro para Lucas, em julho de 2016, porém não transferiu o veículo para o nome dele, visto que Lucas ainda não havia terminado de pagar pelo carro. Negou conhecimento sobre o delito em tela (fl. 63).

Narra a exordial que conforme consta de relatório de investigação (fl. 65), depois de tomar conhecimento da prisão de Lucas, WANDERSON mudou para local incerto.

Por fim, é da denúncia que interrogado, Lucas permaneceu em silêncio.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 01 de fevereiro de 2017 (fls. 91/92).

Por decisão datada de 31 de agosto de 2017, o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 161).

O réu Wanderson foi citado (fl. 174).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação e requereu, em suma, a absolvição sumária do acusado (fl. 179).

Por decisão datada de 24 de abril de 2020, foi determinado o desmembramento do feito em relação a WANDERSON CLEITON FERREIRA DOS SANTOS (fls. 181/182).

O recebimento da denúncia foi mantido por decisão exarada aos 31 de agosto de 2021 e, nesta mesma ocasião, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 08 de fevereiro de 2022, às 14h (fls. 201/202).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas o proprietário da empresa vítima Galé Super Atacado, três testemunhas policiais civis e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público requereu, em suma, a absolvição do acusado Wanderson com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A Defesa, da mesma forma, requereu, em síntese, a absolvição do Réu. Sustentou que há uma fragilidade probatória. A autoria não é certa. O reconhecimento foi realizado por fotografia, foi apresentada para a vítima uma foto. Na fase policial quando a vítima é ouvida ela diz que dois dos assaltantes eram brancos e um negro. Reiterou o pedido de absolvição do Réu, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, registre-se que estes autos tramitam apenas para o Réu Wanderson Cleiton Ferreira dos Santos, em razão da decisão de fls. 181/182, que determinou o desmembramento do feito em relação a Wanderson.

A absolvição do acusado WANDERSON é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela Portaria de fls. 7/8, pelos Boletins de Ocorrência de fls. 09/11 e 30/31, bem como pela prova oral colhida.

É certo que o roubo ocorreu.

Quanto à autoria, porém, não há a mesma higidez probatória, não se podendo concluir com a certeza necessária tenha sido o acusado WANDERSON uma das pessoas que praticou o delito narrado na denúncia.

Ao ser ouvido em juízo, o proprietário da empresa vítima Galé Super Atacado, Sr. L. Y. N., narrou, em síntese, que em uma noite de sábado para domingo abriram uma parede no estacionamento ao lado que dava para o subsolo do estabelecimento do declarante. Subtraíram a carga que tinha recebido. Foi filmado na parte da tarde do sábado uma pessoa que chamam de "moleiro" que entrou e verificou. Mais tarde outras pessoas vieram e abriram o buraco para passagem da mercadoria e abriram em um ponto estratégico. Alguém de lá de dentro já sabia alguma coisa. Uma perua e um caminhão fizeram três viagens. Pelo segurança da rua foi identificado um veículo corsa. O segurança da rua chegou próximo em vez de chamar a polícia, foi raptado e liberado as seis da manhã. Não se recorda se os indivíduos usavam arma de fogo. No Brás, na feirinha da madrugada, conseguiu localizar pessoas revendendo as mercadorias. Foram presas quatro ou cinco pessoas na época. Só foi recuperado um por cento que estava nas mãos desses receptadores. Não conhece o réu presente em audiência.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Claudio Marcio Maneta, investigador de polícia, que narrou, em síntese, que participou da investigação e chegaram a um veículo corsa e à pessoa de Lucas. Monitorando o veículo fotografaram o local onde Lucas foi. Posteriormente detiveram Lucas e o veículo. Lucas apontou Wanderson como coautor e a vítima reconheceu Wanderson fotograficamente. A vítima reconheceu Wanderson pela fotografia. Lucas confessou informalmente a participação no crime. Não reconhece o réu Wanderson em audiência porque não teve contato com ele. Não se recorda qual a foto de Wanderson que foi mostrada para a vítima. Na Delegacia Lucas permaneceu em silêncio.

Colhido ainda em juízo o depoimento da testemunha Ricardo Cardozo, investigador de polícia, que narrou, em suma, que tomaram ciência de que a vítima tinha feito o boletim de ocorrência. Em dado momento chegou a informação da participação desse corsa. Se dirigiram a casa do proprietário e quando se encontravam nas redondezas viram o veículo passar. O veículo encostou em uma residência, o condutor desceu e foi falar com uma pessoa. A Autoridade solicitou que abordassem o condutor e levassem para reconhecimento. No dia seguinte lograram êxito em localizá-lo na residência e quando ele saiu foi abordado. Indagada a pessoa negou participação. Foi solicitada a presença do vigia e a pessoa foi reconhecida pelo vigilante. A pessoa reconhecida foi Lucas. Em posse da fotografia de Wanderson, também foi reconhecido pelo vigia. Não se recorda do detalhe de como chegaram na placa do corsa. A foto do Wanderson foi levantada do sistema da polícia, uma foto 3x4 e foi mostrada ao vigia.

Ainda foi ouvida em juízo a testemunha policial civil Walter Fonseca Inácio, que

narrou, em suma, que Lucas se encontrava na data dos fatos com um veículo e em diligências chegaram no Wanderson, não sabe se era parente dele ou outro participante membro.

Ao ser interrogado em juízo o réu negou a prática delitiva. Narrou que está com 26 anos de idade. Mora com a esposa e um filho de 1 ano e 7 meses. Trabalha como camelô, vendendo água, geladinho. Estudou até o segundo grau. Mora em casa alugada. Desconhece todos esses fatos, porque não participou de nada. Conhece Lucas do bairro, de vista, por ele morar na rua de cima da casa da mãe do interrogando. De fato, embora houvesse no inquérito policial indícios da autoria desse crime, a prova oral colhida no curso da instrução do processo em Juízo não fora suficiente a corroborar aqueles indícios.

Na fase policial foi feito apenas o reconhecimento fotográfico do acusado Wanderson, conforme fl. 40, não tendo a vítima em nenhuma oportunidade, fase policial ou em juízo, corroborado aquele reconhecimento por meio de fotografia.

Vem a lume elucidativos julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Condenação por roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa pretende a absolvição por falta de provas; alternativamente, pugna pela desclassificação para furto simples. - Absolvição. Admissibilidade. Negativa do réu conflitante com a acusação da vítima. Reconhecimento fotográfico (em solo policial) que se mostra duvidoso. Isso se reproduziu em juízo, tornando precária a prova acusatória relativa a autoria delitiva. Aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. - Recurso provido para absolver o réu, nos termos do v. Acórdão. (TJSP; Apelação Criminal 0004916-36.2016.8.26.0481; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Epitácio - 1ª Vara; Data do Julgamento: 05/04/2021; Data de Registro: 05/04/2021) (grifos nossos).

“[...] Ressalte, ainda, que o reconhecimento se deu apenas por fotografia, sem qualquer observância do procedimento legal previsto no art. 226 do CPP. Ora, se não há outras provas a corroborar as declarações desta vítima, mesmo que a identificação tivesse sido submetida ao procedimento legal, o que não ocorreu neste caso, não há como prevalecer a tese de condenação. Diante da precariedade desta única prova que atesta ser o paciente o autor de um crime de roubo, forçoso reconhecer a existência de constrangimento ilegal e a consequente absolvição do réu”. (STJ, HC nº 650.865/RJ (2021/0070093-0 - Habeas Corpus, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data do julgamento: 03 de maio de 2021)

Como se vê, a autoria do crime não está esclarecida suficientemente. Conquanto a vítima tenha comparecido na Delegacia de Polícia e efetuado reconhecimento fotográfico do réu WANDERSON, razão assiste ao Ministério Público em memoriais finais, pois o conjunto probatório é insuficiente para a condenação, pois não há certeza quanto à autoria.

Registre-se, por oportuno, que nenhum bem subtraído foi encontrado em poder do réu. Pelo que se vê não há fundamento seguro para a condenação, devendo ser acolhidas as alegações finais do Ministério Público e da Defesa que sustentaram a tese de absolvição por falta de provas.

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do roubo ao ora acusado.

As provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da “opinio delicti” e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando não confirmadas em juízo.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Verificada a inexistência de elementos coesos dentre as provas produzidas em juízo não resta outra alternativa senão a absolvição do réu. A condenação criminal só é cabível com provas seguras, consistentes, da materialidade e autoria do delito, sem o que, deve prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, a fim de ABSOLVER o acusado WANDERSON CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, archive-se.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA